

Az április törvények

1. A márciusi események jelentősége

- **Európai forradalmi hullám katalizáló hatása:** A párizsi (március 1.) és a bécsi forradalom (március 13.) híre kimozdította a holtpontról a pozsonyi rendi országgyűlés munkáját.
- **Kossuth Lajos felirati javaslata (március 3.):** A külföldi események hatására a reformellenzék szakított a lassú lépések politikájával, és Kossuth javaslatára az alsótábla azonnal elfogadta a legsürgetőbb reformokat (jobbágyszabadság, közteherviselés, felelős kormány).
- **A pesti forradalom nyomásgyakorlása (március 15.):** A márciusi ifjak (Petőfi Sándor, Jókai Mór, Irinyi József stb.) vér nélkül vívták ki a sajtószabadságot (a cenzor megkerülésével kinyomtatták a 12 pontot és a Nemzeti dalt), ami elengedhetetlen tömegbázist és nyomást biztosított a pozsonyi törvényhozóknak és a bécsi udvarnak.
- **„Törvényes forradalom” és jogfolytonosság:** Bár a változások radikálisak voltak, azok a **korábbi alkotmányos rend eljárási szabályainak betartásával**, az országgyűlés és az uralkodó jóváhagyásával (alaki jogfolytonosság) valósultak meg, így jogi értelemben alkotmányos átalakulás történt.

2. Az udvar reakciója

- **Kezdeti meghátrálás:** A bécsi forradalom és a pesti események okozta sokkhatás alatt a dinasztia kezdetben kapitulált. István nádor március 17-én kinevezte gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek.
- **Az udvar ellenállási kísérlete (március 28.):** V. Ferdinánd egy leiratban megpróbálta átdolgoztatni a törvényeket. Elfogadhatatlannak tartotta az önálló magyar had- és pénzügyet, valamint kevesellte a földesurak kártalanításának garanciáit a jobbágyszabadság során. Ennek hatására Batthyány bejelentette lemondását.
- **Visszakozás (március 31.):** A pesti radikalizálódás (a köztársaság kikiáltásának veszélye) miatt az udvar végül visszakozott, és elfogadta a törvényeket.
- **A törvények szentesítése (április 11.):** V. Ferdinánd király Pozsonyban ünnepélyes keretek között aláírásával szentesítette a 31 cikkelyből álló törvénycsomagot, amely ezzel jogerőre emelkedett.

3. Az áprilisi törvények által szabott új keretek

A törvények Magyarországot rendi államból **alkotmányos monarchiává**, polgári parlamentáris állammá alakították.

1. A feudális viszonyok felszámolása (Társadalmi reformok)

- **Közteherviselés (VIII. tc.):** Megszűnt a nemesi adómentesség, a közterheket minden lakos egyenlően viselte.
- **Jobbágyszabadság (IX. tc.):** Azonnali hatállyal eltörölték az úrbéres szolgáltatásokat (robot, dézsma), a föld a jobbágyok szabad tulajdona lett, a földesurak kártalanítását pedig az állam vállalta (kötelező örökváltság).

- **Ősiség (XV. tc.) és egyházi tized (XIII. tc.) eltörlése:** Lehetővé vált a földek szabad adásvétele és hitelezése.
- **Úriszék eltörlése (XI. tc.):** Megszűnt a földesúri bíraskodás, mindenki számára biztosították a törvény előtti egyenlőséget.

2. Államszervezet és közigazgatás

- **Független, felelős magyar minisztérium (III. tc.):** Létrejött a végrehajtó hatalom, amely a parlamentnek tartozott felelősséggel (a királyi rendeletekhez miniszteri ellenjegyzés kellett).
- **Népképviseleti országgyűlés (IV. és V. tc.):** A rendi gyűlést felváltotta az évenként, Pesten ülésező kétkamarás parlament. A követutasításokat (kötött mandátum) felváltotta a **szabad mandátum**.
- **Cenzusos választójog (V. tc.):** A választójogot vagyoni és műveltségi feltételekhez (cenzushoz) kötötték, amivel a férfi lakosság kb. 5-10%-a kapott szavazati jogot.
- **Területi egység:** Törvénybe iktatták az Uniót Erdéllyel (VII. tc.) és a Partium visszacsatolását (VI. tc.).

3. Polgári szabadságjogok és polgárosodás

- **Sajtószabadság (XVIII. tc.):** Véglegesen eltörölték az előzetes cenzúrát, a sajtóvétségek elbírálására sajtóesküdtszékeket állítottak fel (bár az újságindítást magas óvadékhoz, kaucióhoz kötötték).
- **Vallásszabadság (XX. tc.):** Kimondták a bevett keresztény felekezetek tökéletes egyenlőségét, megszüntetve a katolikus vallás államegyház jellegét.
- **Nemzetőrség (XXII. tc.):** Létrehoztak egy új, a hadseregtől független (vagyoni cenzushoz kötött) fegyveres rendfenntartó erőt a forradalom és a közrend védelmére.

(Hiányosságok: Nem rendezték a nemzetiségek jogállását, ami hamarosan fegyveres konfliktusokhoz vezetett a románokkal, szerbekkel és horvátokkal, továbbá nem jött létre önálló nemzeti bank, és az önálló hadsereg ügye is részben rendezetlen maradt.)

4. Fontos évszámok, személyek, fogalmak

Fontos évszámok, dátumok:

- **1848. március 3.:** Kossuth Lajos felirati javaslata a pozsonyi országgyűlésen.
- **1848. március 15.:** A pesti forradalom kitörése, a sajtószabadság kivívása.
- **1848. március 17.:** Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezése.
- **1848. április 11.:** V. Ferdinánd szentesíti az áprilisi törvényeket Pozsonyban.
- **1849. július 28.:** A szegedi országgyűlés elfogadja Európa első nemzetiségi törvényét.

Fontos személyek:

- **Kossuth Lajos:** Az ellenzék vezéralakja, a felirati javaslat megfogalmazója.
- **Batthyány Lajos:** Az első független, felelős magyar kormány miniszterelnöke.
- **V. Ferdinánd:** A Habsburg uralkodó, aki szentesítette a törvényeket.
- **István nádor:** A király helyettese, aki közvetített az udvar és a magyar országgyűlés között.
- **Petőfi Sándor:** A márciusi ifjak vezéralakja, a pesti forradalom egyik legfőbb mozgatórugója.

- **Deák Ferenc:** Igazságügy-miniszter, az igazságszolgáltatás reformjának és a sajtóesküdtszéki rendeletnek a megalkotója.
- **Szemere Bertalan:** Belügyminiszter, a sajtótörvény (később miniszterelnökként a nemzetiségi törvény) kidolgozója.
- **Széchenyi István:** Közlekedési miniszter, a vasút- és folyamszabályozási program kidolgozója (XXX. tc.).

Fontos fogalmak:

- **Jogfolytonosság (alaki és anyagi):** Az alkotmányos rend békés, a megelőző korszak jogalkotási szabályait betartó megváltoztatása (alaki jogfolytonosság).
- **Közteherviselés:** A nemesi adómentesség eltörlése, az állami terhek minden lakos általi, arányos viselése.
- **Kötelező örökváltság:** A jobbági terhek és kötöttségek kötelező érvényű, állami kártalanítás mellett történő megszüntetése.
- **Felelős minisztérium:** Olyan kormányzat, amely nem (csak) az uralkodónak, hanem a népképviselői parlamentnek is elszámolással tartozik működéséért.
- **Cenzusos választójog:** A szavazati jog vagyoni (pl. föld, ház) vagy értelmiségi/műveltségi feltételekhez kötése.
- **Szabad mandátum:** A képviselők már nem a küldő vármegyék utasításai (kötött mandátum) szerint szavaznak, hanem saját lelkiismeretük és országos érdekek alapján.
- **Ősiség (aviticitas):** A nemesi birtok elidegeníthetlenségét biztosító, 1848-ban eltörölt középkori jogintézmény.
- **Sajtóesküdtszék:** A sajtóvétségek ügyében ítélező, polgárokból álló bírósági testület.